

第4章 公判手続／第1節 公判廷

刑事訴訟法

No191

H21-33

(配点: 2)

月 日

月 日

裁判所の権限等に関する次のアからエまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から5までのうちから選りなさい。

- ア. 裁判所は、審判対象の設定について検察官に裁量権があるので、検察官に対して訴因を変更すべきことを命ずることはできない。
- イ. 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができるので、被告人のアリバイの存在を立証趣旨として弁護人から証拠調べを請求された被告人以外の者が作成した供述書につき、検察官の意見を聴かずに、証拠調べの決定をすることができる。
- ウ. 裁判所は、適当と認めるときは、職権で、決定を以て、弁論を分離し又は併合することができるが、終結した弁論を再開することはできない。
- エ. 裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは、第一回公判期日前に、決定で、同手続に付することができない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個

ア 誤っている

312 条 2 項。裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。訴因の変更等をするのは検察官の権限に属するが、それにもかかわらず同条項があえて裁判所に訴因変更を命ずる権限を認めたのは、主として裁判所と検察官との間に生じ得べき事実上又は法律上の見解の不一致によって無罪その他不当に被告人に利益な裁判がなされる可能性が存する場合に、適正な刑事司法の実現という見地から、裁判所に対して当事者の訴訟追行に介入する余地を認める必要があるからである。

イ 誤っている

298 条 2 項、299 条 2 項。裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる（298 条 2 項）。もっとも、裁判所が職権で証拠調べの決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない（299 条 2 項）。その趣旨は、当事者が適切な意見を述べることを可能ならしめ、もって不意打ちを防止し公正な審理を確保しようとするものである。

ウ 誤っている

313 条 1 項。裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる（同条項）。

エ 誤っている

316 条の 2 第 1 項。裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第 1 回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる（同条項）。平成 28 年改正により、検察官、被告人若しくは弁護人に公判前整理手続の請求権が認められた。また、同改正により、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定する 316 条の 2 第 2 項が新設された。もっとも、ここでは、「意見を聴かなければならない」というだけであり、当事者の異議があるときには、公判前整理手続に付することができないというわけではない。

以上により、正しい記述はなく、したがって、正解は肢 1 となる。